

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
розничной купли-продажи товаров
при осуществлении дистанционной торговли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях исполнения настоящего договора применяются следующие термины и их определения:

Интернет-магазин – интернет-сайт <https://apteka-online.by/>, где любой Покупатель может ознакомиться с представленными товарами, их описанием и ценами на товары, выбрать определенный товар, способ оплаты и доставки товара и оформить на выбранный товар Заказ.

Заказ – должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку по указанному Покупателем адресу либо посредством самовывоза товаров, выбранных в Интернет-магазине.

Сайт – <https://apteka-online.by/>.

Покупатель – полностью дееспособное физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести товары, либо заказывающее, приобретающее или использующее товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, разместившее заказ на сайте apteka-online.by, либо указанное в Заказе в качестве Покупателя.

Продавец – Общество с дополнительной ответственностью «ДКМ-ФАРМ», адрес местонахождения: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, д. Колядичи, ул. Лазурная, д.3, пом. 3.

Товар – лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, представленные к продаже в Интернет-магазине Продавца.

1.1. Настоящий договор является договором розничной купли-продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли через Интернет-магазин и является официальной публичной офертой Продавца, адресуемой неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор на нижеизложенных условиях. Указанные в настоящем договоре условия изменению Покупателем не подлежат.

1.2. Настоящий договор считается заключенным с момента оформления Покупателем Заказа, то есть фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего договора является сообщение о выборе и заказе Товара, отправленное путем нажатия кнопки «Оформить заказ» в разделе «Корзина» посредством электронной связи, в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. К отношениям между Сторонами по настоящему договору применяются требования Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 161-З «Об обращении лекарственных средств», Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей», Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.05.2023 № 69 «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом» и иные нормативные и правовые акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы розничной купли-продажи.

1.3. Покупатель обязуется до момента заключения настоящего договора ознакомиться с содержанием и размещенной информацией в Интернет-магазине, с содержанием и условиями настоящего договора, Товарами и ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в Интернет-магазине.

1.4. Осуществляя Заказ Товара через Интернет-магазин, Покупатель принимает и безоговорочно соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящем договоре, а также с информацией, размещенной в Интернет-магазине в момент подтверждения Заказа.

1.5. Стороны пришли к соглашению, что вся информация, которую Продавец обязан довести до сведения Покупателя до заключения настоящего договора, предоставляется только по требованию Покупателя в устной форме, по телефону или путем обмена электронными сообщениями, что признается Сторонами письменной формой. Покупатель подтверждает, что с момента подтверждения им Заказа он получил всю необходимую и полную информацию, позволяющую осуществить Заказ на приобретение Товаров в Интернет-магазине.

1.6. При совместном упоминании Покупателя и Продавца по тексту настоящего договора последние именуются «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона».

1.7. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом и достаточным объемом право- и дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора.

1.8. Продавец оставляет за собой право вносить изменения и (или) дополнения в настоящий договор и информацию в Интернет-магазине в одностороннем порядке, в связи с чем Покупатель обязуется на момент обращения к Продавцу с Заказом на Товар учитывать возможные изменения.

1.9. Публикация информации, очевидно не соответствующей Товару, в том числе цены, фото и описания Товара, признается технической ошибкой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю заказанный в Интернет-магазине Товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а Покупатель обязуется произвести оплату и принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Покупатель обязуется не использовать Товар, заказанный в Интернет-магазине, в предпринимательских целях.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Покупатель должен самостоятельно оформить Заказ через Интернет-магазин Продавца посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму в Интернет-магазине или по указанному номеру телефона. До оформления Заказа Покупатель обязан пройти процедуру регистрации в Интернет-магазине Продавца.

3.2. При формировании Заказа на Товар через Интернет-магазин Покупатель предоставляет Продавцу информацию, позволяющую Продавцу идентифицировать Покупателя, добросовестно и в срок исполнить условия настоящего договора. К такой информации относятся: наименование Товара, количество Товара, цена Товара, фамилия, собственное имя, отчество Покупателя, адрес доставки Товара или адрес пункта выдачи Заказа Продавца, контактный телефон, адрес электронной почты, способ доставки, форма оплаты, желаемое время получения Заказа, и иная информация, необходимая для оформления Заказа.

3.3. Информация в Заказе, полученном Продавцом, при необходимости может согласовываться с Покупателем по контактному телефону с целью уточнения, в том числе, конкретной даты и времени доставки Товара. В случае надлежащего оформления Покупателем Заказа на Товар Продавец информирует Покупателя о принятии Заказа к исполнению. Конкретная дата и время доставки зависят от выбранного Товара, места доставки и времени, необходимого Продавцу на обработку Заказа. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель может обратиться к Продавцу по указанному телефону или воспользоваться формой обратной связи в Интернет-магазине Продавца.

3.4. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. Порядок, условия и сроки обработки персональных данных, предоставляемых Покупателем, предусматриваются в политике обработки персональных данных, размещенной на Сайте Продавца. Покупатель имеет право ознакомиться с политикой обработки

персональных данных на главной странице Сайта. Права, связанные с обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия Покупателя или отказа в даче такого согласия доводятся до Покупателя перед регистрацией на Сайте.

В личном кабинете Покупателя на Сайте путем проставления Покупателем соответствующей отметки Покупатель предоставляет согласие Продавцу на получение электронных писем, сообщений, рассылок, уведомлений, направляемых посредством телефонной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, сети Интернет, в т.ч. посредством мессенджеров и иных программных продуктов (далее – сообщения), содержащих информацию о новинках, акциях, специальных предложениях, уведомлениях в рамках исполнения договора и т.д. Покупатель вправе отказаться от получения сообщений, уведомив об этом Продавца, при этом Покупатель соглашается, что он не вправе ссылаться в будущем на последствия неполученных сообщений.

3.5. В случае обнаружения, что на складе Продавца отсутствует необходимый Товар или необходимое его количество, Продавец информирует об этом Покупателя по контактными данным, отраженным в Заказе. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца, либо отказаться от Заказа (аннулировать Заказ).

3.6. Продавец вправе отказать клиенту в подтверждении или выполнении Заказа в случае обнаружения в нем технической ошибки, связанной с работой программного обеспечения на стороне Продавца, либо обеспечивающих его функционирование сторонних сервисов, в том числе явившейся следствием неправомерных действий со стороны третьих лиц.

3.7. В целях исполнения настоящего договора Продавец вправе без дополнительного согласования с Покупателем осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. Покупатель, оформляя Заказ или совершая (получая) вызов в адрес Продавца (в свой адрес) подтверждает, что уведомлен и согласен о (с) совершении (-ем) Продавцом записи разговора.

4. СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

4.1. Передача Товара Покупателю осуществляется по его выбору следующими способами:

- оказание Покупателю услуги по доставке Товара курьером в срок и по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа;
- в пунктах выдачи Заказа Продавца собственными силами и за счет Покупателя в срок и по адресу пункта выдачи Заказа, указанному и

выбранному Покупателем в Интернет-магазине при оформлении Заказа – вне зависимости от суммы заказа.

4.2. Условия оказания Покупателю услуги по доставке Товара курьером:

4.2.1. Доставка Товара курьером осуществляется по адресу, указанному в Заказе Покупателя. Покупатель обязан обеспечить возможность доступа курьера в здание и помещение, указанные в адресе доставки.

4.2.2. Доставка Товара курьером осуществляется бесплатно при условии приобретения товара на сумму не менее 40,00 (сорока) белорусских рублей с НДС. Стоимость курьерской доставки 8,00 (восемь) белорусских рублей с НДС.

4.2.3. В момент доставки Товара курьер демонстрирует Покупателю внешний вид и комплектность Товара, кроме лекарственных препаратов. Если Товар имеет внешние недостатки, Покупатель имеет право отказаться от Товара.

4.2.4. В случае обнаружения Покупателем скрытого недостатка в первичной упаковке Товара для ингаляционного, местного или наружного применения в виде аэрозоля или спрея при применении согласно инструкции по применению/эксплуатации, Покупатель может обратиться в колл-центр независимо от способа приобретения Товара с требованием о замене Товара или возврате денежных средств с документом либо иными доказательствами, подтверждающими приобретение данного Товара, в течение всего срока годности Товара.

Скрытые недостатки Товара – это дефекты, которые не могли быть обнаружены в ходе приёмочного контроля и в процессе контроля при реализации.

В иных случаях Покупатель имеет право заполнить заявление по установленной форме на Сайте на прохождение Товаром экспертизы качества, по результатам которой принимается решение о качестве Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право

4.2.5. В случае доставки медицинской техники, а также приборов, имеющих гарантийный талон, курьер дополнительно демонстрирует Покупателю работоспособность Товара путем нажатия кнопки включения.

4.2.6. Настоящим пунктом Покупатель уведомлен о том, что категорически запрещается при проверке работоспособности Товара осуществлять взаимодействие с кожными покровами и слизистыми оболочками, а также о недопустимости примерки компрессионного трикотажа, бандажей, ортезов.

4.2.7. Проверка товара производится Покупателем не более 10 минут и с сохранением товарного вида.

4.2.8. Покупатель обязан принять Курьера по адресу и времени, указанных в Заказе, а также совершить все действия для получения Товара.

4.2.9. В случае, если курьер по прибытии к адресу доставки, указанные Покупателем, не может осуществить передачу Товара в течение 10 (десяти) минут по вине Покупателя (отсутствие Покупателя по адресу доставки, отсутствие связи с Покупателем, необоснованный отказ Покупателя от приемки и (или) оплаты Товара, ложного или ошибочного Заказа, оформленного Покупателем), Продавец по своему усмотрению вправе:

- произвести повторную доставку Товара в согласованный срок при условии возмещения Покупателем расходов, связанных с первичной и повторной доставкой Товара;
- заблокировать абонентский номер Покупателя и не принимать от него Заказы;
- ограничить возможность оформления Заказов и принимать Заказы только способом оплаты онлайн через Интернет.

4.2.10. В случае, если Покупатель оплатил Товар до момента доставки, но не обеспечил получение Товара (отсутствие Покупателя по адресу доставки, отсутствие связи с Покупателем, необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара), оплаченная сумма не возвращается и считается компенсацией Покупателем причиненных Продавцу убытков.

4.2.11. Право собственности на доставленный Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент фактической передачи Товара. Факт передачи Товара Покупателю подтверждается платежным документом, который выдается Продавцом в момент оплаты Товара.

4.3. Условия получения Товара Покупателем путем самовывоза из пункта выдачи Заказа, указанного в Заказе Покупателя:

4.3.1. Адреса пункта выдачи Заказа размещаются в Интернет-магазине Продавца. При оформлении Заказа Покупатель предоставляет Продавцу следующую необходимую информацию для оформления Заказа: желаемый Товар и количество, адрес пункта выдачи Заказа, контактный телефон, ФИО и желаемое время получения Заказа.

4.3.2. После получения SMS-оповещения о готовности Заказа Покупатель должен прибыть в пункт выдачи Заказа и получить его в порядке живой очереди после оплаты Покупателем Заказа.

4.3.3. В момент получения Товара сотрудник пункта выдачи Товара (аптеки), демонстрирует Покупателю внешний вид и комплектность Товара, кроме лекарственных препаратов. Если Товар имеет внешние недостатки, Покупатель имеет право отказаться от Товара.

4.3.4. В случае, если Покупатель оплатил Товар до момента его получения в пункте выдачи Товара (аптеки), указанного в Заказе Покупателя, но не обеспечил получение Товара в течение 90 (девяносто) календарных дней

(отсутствие связи с Покупателем, необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара), оплаченная сумма не возвращается и считается компенсацией Покупателем причиненных Продавцу убытков.

4.3.5. Покупатель в момент получения Товара получает платежный документ в виде чека продажи, терминального чека, карт-чека (при доставке Товара курьером) либо электронного чека (при получении Товара Покупателем путем самовывоза), а также гарантийный талон, при условии, что это предусмотрено заводом-изготовителем.

4.3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар, переходят к Покупателю в момент оплаты последним полной стоимости Товара.

4.4. После получения Товара Покупателем Продавец не принимает претензии по качеству и комплектности Товара за исключением претензий, имеющих в качестве обоснования заключение авторизованного сервисного центра.

4.5. При Заказе Товара Покупателем на условиях доставки Продавец приложит все усилия, чтобы соблюсти сроки доставки Товара, указанные на Сайте или согласованные с Покупателем после оформления Заказа. При этом не исключаются причины, которые могут возникнуть и повлиять на сроки доставки в виде непредвиденных событий и обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.

4.6. Продавец имеет право в одностороннем порядке увеличить или уменьшить согласованный срок доставки и (или) передачи Товара.

5. ОПЛАТА ТОВАРА

5.1. Цена Товара указывается рядом с определенным наименованием Товара на Сайте Интернет-магазина в белорусских рублях и включает в себя налог на добавленную стоимость.

5.2. Цена Товара на Сайте интернет-магазина может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на Товар, на который оформлен Заказ, изменению не подлежит.

5.3. Оплата Товара Покупателем производится в белорусских рублях в форме наличного или безналичного расчета в установленном порядке:

- наличными денежными средствами;
- банковской платежной картой;
- дистанционным способом (посредством интернет-эквайринга) путем введения необходимых реквизитов банковской платежной карты на сайте провайдера электронных платежей, на который Покупатель переходит через Интернет-магазин (далее – оплата Товаров «онлайн»). Правила, условия и порядок оплаты Товаров «онлайн» указаны в Интернет-магазине.

5.4. Комиссии по переводу денежных средств оплачиваются Покупателем.

5.5. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на Товары и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, порядок и условия начисления и предоставления бонусов указываются на Сайте Интернет-магазина в публичном доступе и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.

5-1. ВОЗВРАТ ТОВАРА

5-1.1. Возврат Товара надлежащего качества или его обмен на Товар аналогичных характеристик осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Обмену либо возврату подлежит Товар при условии, что он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и качества, имеются доказательства приобретения его у Продавца. В случае обмена либо возврата Товара Покупатель обязан вернуть Товар в потребительской упаковке, если Товар был продан в упаковке. Перечень непродовольственных Товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, указан на сайте Интернет-аптеки.

5-1.2. Возврат Товара производится по адресу, указанному в товарном чеке либо в том пункте, где Товар был получен на условиях самовывоза.

Обмен и (или) возврат Товара осуществляется силами и за счет Покупателя, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5-1.3. Возврат денежных средств осуществляется Продавцом в той форме, в которой была произведена оплата Товара, если иное не согласовано Сторонами, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки.

5-1.4. Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену:

Продовольственные товары:

- биологически активные добавки к пище, применяемые для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма (содержат в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта);
- биологически активные добавки к пище, применяемые для обогащения пищи человека (содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров, углеводов, пищевых волокон);
- специализированные пищевые продукты.

Непродовольственные товары:

- лекарственные препараты;
- парфюмерно-косметические товары *;

- предметы личной гигиены (зубные щетки, ватные палочки, носовые платочки, косметические салфетки, гигиенические женские прокладки, подгузники взрослые и детские) *;
 - товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарной гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, линзы для очков, контактные линзы, предметы по уходу за детьми) *;
 - товары, имеющие гарантийный срок, в техническом паспорте (заменяющем его документе) которых имеется отметка о дате продажи *.
- * За исключением товаров, упакованных в герметичную (вакуумную) потребительскую упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не был в употреблении.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю, вследствие ненадлежащего использования последними Товара, приобретенного у Продавца.
- 6.2. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование других сайтов Интернета.
- 6.3. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
- 6.4. Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с действиями Покупателя в случае использования Товара, приобретенного у Продавца, в предпринимательских целях.
- 6.5. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате:
- предоставления не достоверной информации при согласовании Заказа, в т.ч. неправильного указания идентификационных сведений;
 - неправомерных действий третьих лиц.
- 6.6. Покупатель несет полную ответственность за достоверность идентификационных сведений, указанных им при Заказе Товара в Интернет-магазине.
- 6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае наступления обстоятельств невозможности исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожары, стихийное бедствие и иные чрезвычайные ситуации (наводнения, землетрясения, пожары, подтопления, аномально высокие (от +30°C) либо аномально низкие (от -20°C) температуры окружающей среды и другие неблагоприятные условия), любая непроходимость дорог независимо от причин такой непроходимости, забастовки, террористические акты и иные преступные посягательства и др.: войны, военные операции любого характера, блокады, запрещения экспорта или

импорта, неполадки в городской электросети, в системах телефонной связи или на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, дорожно-транспортные происшествия, акты законодательства прямо или косвенно запрещающие или препятствующие исполнению обязательств, любые иные обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Сторона, для которой возникли вышеуказанные обстоятельства, обязана известить другую Сторону не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Стороной принятых на себя обязательств по Договору.

6.8. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Республики Беларусь.

7.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен обратиться к Продавцу по контактным телефонам, указанным на Сайте Интернет-магазина.

7.3. Все возникающее споры Стороны будут стараться решить путем переговоров. При недостижении обоюдовыгодного соглашения, спор между Сторонами будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего договора не влечет за собой недействительность его остальных положений.

7.5. Продавец имеет право использовать электронный адрес и телефонные номера Покупателя для рассылки информационных сообщений.

7.6. Продавец вправе произвести ограничения одновременно доставляемого Покупателю Товара.

7.7. Продавец вправе не подтвердить либо аннулировать Заказ и уведомить об этом Покупателя, отказать в продаже Товара по указанной цене, если она явилась следствием технической ошибки или неправомерных действий со стороны третьих лиц. Стоимость Товара может быть следствием указанных обстоятельств, если отличается от средней стоимости данной позиции Товара по рынку в настоящий момент времени более чем на 20%. В таком

случае Продавец вправе отказать в оплате и/или продаже данного Товара по указанной цене.

7.8. Вся информация, представленная в Интернет-магазине Продавца, в том числе текстовая информация, графические изображения, рекламные материалы, логотипы, товарные знаки, является собственностью Продавца и (или) иных правообладателей, и не может быть использована Покупателем третьими лицами без письменного согласия Продавца и (или) иных правообладателей.

7.9. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать информацию, указанную им при регистрации в Интернет-магазине и (или) оформлении Заказа. Покупатель принимает тот факт, что указанные им реквизиты будут использоваться Продавцом для официальных правоотношений и несет ответственность за достоверность предоставленной информации.